

0000503-93.2022.8.26.0634

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

WENDEL DIAS GONÇALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Vistos.

WENDEL DIAS GONÇALVES propõe AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS, alegando, em síntese, que o veículo apreendido é de sua propriedade, não sendo objeto de restrição ou dívida ativa que impeça sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

2ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe - SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000503-93.2022.8.26.0634 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000503-93.2022.8.26.0634

Classe - Assunto

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

WENDEL DIAS GONÇALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Vistos.

WENDEL DIAS GONÇALVES propõe AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS, alegando, em síntese, que o veículo apreendido é de sua propriedade, não sendo objeto de restrição ou dívida ativa que impeça sua restituição.

A petição inicial (fls. 01/04) veio instruída com documentos (05/11) com a intenção de comprovar os fatos narrados.

Manifestação do Ministério Público (fl. 15).

Processo convertido em diligência (fl. 17). Documento juntado (fls. 21/26).

Parecer final do Ministério Público (fl. 32).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A demanda comporta julgamento imediato, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que irrelevante para a solução da controvérsia sub judice a produção de outras provas.

Diante da falta de documentos aptos a comprovar a situação de penúria da parte autora, bem como o fato de ser empresária, indefiro o pedido de justiça gratuita. Do pedido. Trata-se de pedido de liberação de automóvel apreendido nos autos do processo n.º 1500484-61.2022.8.26.0618.

O mencionado feito apura a prática dos delitos de tráfico de drogas, tendo sido a parte autora devidamente denunciada, bem como foi presa em flagrante.

E, nesses autos não restou incontroverso que o veículo onde o entorpecente foi apreendido, não era utilizado para a prática delituosa.

Ressalte-se que o automóvel pode contribuir para o correto esclarecimento dos fatos, e sua liberação poderia trazer prejuízo a completa compreensão da dinâmica dos acontecimentos, inclusive, com a indicação de materialidade e autoria.

De tal feita, não há qualquer evidência nos autos que autorize a liberação do veículo à parte autora, devendo seu pleito ser julgado improcedente.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência experimentada, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Estes últimos fixo em 10% do valor da causa, a teor do artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil, observado ao disposto pelo artigo 98 da Lei Adjetiva, gratuidade que lhe fora concedida.

P.I.C.

Tremembe, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA